

‘교사 소송 국가 책임제’ 도입, 허위신고 무고죄 처벌 강화

- 교사 상대 무분별한 소송으로 교권 침해 만연 …… 무고죄 비율 압도적
- 교육청이 소송 직접 대리, 전담 변호사 체계 구축토록
- 허위신고에는 반좌 원칙 적용해 교권 · 학습권 보호

■ 현황 및 문제점

○ 교사는 교육활동중도 소송 위험에 상시 노출되고 있음

- 2018년부터 2022년까지 5년간 교원을 대상으로 한 법률 분쟁은 총 1,188건 발생¹⁾
- 이 중 형사 사건이 851건(71.6%)으로 가장 많았으며, 민사 사건은 259건(21.8%), 행정 사건은 78건(6.6%) 발생
- 형사 사건 중 상당수가 아동학대처벌법 위반 등과 관련되어 있으며, 이는 교사들이 일상적인 교육 활동 중에도 소송 위험에 노출되어 있음을 시사

○ 교사 대상 아동학대 신고 사건, 무혐의 비율이 압도적으로 높음

- 최근 통계²⁾에 따르면, 교사 대상 아동학대 신고 사건의 85.4%가 경찰 수사 개시 전 종결되거나 검찰 불기소 처분됨
- 반면, 허위신고에 대해 무고죄가 적용되는 비율은 극히 미미하여(전체의 1% 미만 추정), 허위신고에 대한 실질적 제재가 부재한 상황.
- 결과적으로 교사는 무고성 신고에도 불구하고 경제적 · 심리적 손실을 고스란히 감수해야 하며, 이는 교권 위축과 교육활동 소극화로 이어지고 있음.

○ 교사는 수사 및 재판 과정에서 구조적 열위에 처해 있음

- 아동학대 신고가 접수되면 교사는 경찰, 지자체, 교육청 등으로부터 중복 조사를 받는 상황
- 수사와 재판 과정에서 심각한 경제적 부담과 정신적 소모를 겪게 되며, 이는 교육활동 위축으로 이어짐

○ 교사 소송에 대한 민간(교총) 지원만으로는 한계가 명확함

- 교총 등 민간 차원의 소송비 지원제도가 존재하긴 하나, 신청 절차가 복잡하고 지원 한도가 제한적이고 임시방편에 불과
- 국가 차원의 대리 및 지원 체계가 부재하여 교사들은 실질적인 보호를 받지 못하고 있음

1) 서울특별시교육청, 『교원대상 법률 분쟁 사례 분석 및 교육청 지원 방안 연구』, 2023.7.31.

2) 국회입법조사처, 『아동학대에 대한 교육감 의견 제출 제도의 성과와 과제』 2024.12.31.

■ 개혁방안

“소송 걱정 없는 교실, 교권이 보장되는 학교를 만들겠습니다”

- 교사 소송을 교육청이 직접 대리하고, 전담 변호사 체계를 구축하겠습니다
 - 학생 지도, 생활지도, 학급 운영 등 정당한 직무수행 과정에서 발생한 민·형사 소송에 대해, 교육청이 교사를 직접 대리하여 교사는 별도 비용 부담이나 복잡한 절차 없이 즉시 소송대리 지원을 받을 수 있도록 하겠습니다.
 - 소송 지원 대상은 직무관련성이 인정되는 사건에 한정하며, 관련 여부는 교권보호위원회 등 별도 심의기구를 통해 신속히 판단하겠습니다.
 - 각 시·도교육청은 소송대리 및 법률지원 전담 변호사를 확충하여, 교원 대상 법률 분쟁 발생 시 초기 수사단계(경찰 조사)부터 교사와 동행하고, 수사·재판 대응뿐만 아니라 일상적 법률 자문까지 지원하는 체계를 구축하겠습니다.
 - 긴급 사건(형사 입건 등)의 경우에는, 신속한 대응을 위해 우선 지원 후 사후 심사를 통해 적정성을 확인하는 방식을 적용하겠습니다.

- 허위신고에 대한 무고죄 처벌을 강화하여 교사와 학생의 학습권을 함께 보호하겠습니다
 - 교사 대상 아동학대 신고 사건 중 약 85.4%가 무혐의 또는 불기소로 종결되고 있는 현실을 고려하여, 무고성 허위신고에 대한 실질적 제재를 강화하겠습니다
 - 이를 위해 허위신고가 밝혀질 경우, 허위신고자가 교사에게 입힌 손해(변호사 비용, 정신적 피해 등)를 민사상 자동 배상하고 형사상 처벌도 받도록 하는 반좌(反坐) 원칙을 적용하겠습니다.
 - 반좌 원칙이란, 허위로 타인을 고발하거나 신고하여 부당한 처벌을 초래하려 한 경우, 고발자가 동일한 책임을 지도록 하는 제도로, 대한민국 국가보안법 제10조에도 이 원칙이 반영되어 있습니다.
 - 교사 대상 허위신고에도 이와 같은 반좌 원칙을 적용하여, 허위신고자에 대한 민사상 손해배상과 형사처벌을 명확히 규정하겠습니다.